

UREDBA**O SADRŽAJU UGOVORA O KONCESIJI**

("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 6/2026)

1. OPĆE ODREDBE**Članak 1**

(Predmet i svrha)

(1) Ovom Uredbom pobliže se uređuju: model ugovora o koncesiji, obvezni i dopušteni sadržaj ugovora o koncesiji, struktura i redoslijed ugovornih odredbi, minimalni standardi za financijske, osiguravateljske, okolišne i sanacijske klauzule, uvjeti i postupak izmjena i dopuna ugovora o koncesiji, obvezni prilozi ugovoru o koncesiji, način i opseg primjene modela ugovora o koncesiji kao i druga pitanja od značaja za koncesijske odnose.

(2) Svrha ove uredbe je osigurati pravnu sigurnost i pravnu usklađenost ugovora o koncesiji, transparentnost i objektivnost u provođenju koncesijskih odnosa, razmjernost i proporcionalnost prava i obveza ugovornih strana, učinkovitu zaštitu javnog interesa, prirodnih resursa i okoliša.

Članak 2

(Primjena Uredbe)

Odredbe ove uredbe primjenjuju se na sve ugovore o koncesiji koje sklapa davatelj koncesije sukladno Zakonom o koncesijama (u daljnjem tekstu: Zakona) i posebnim propisima, bez obzira na vrstu postupka dodjele.

Članak 3

(Pojmovi)

(1) Pojmovi koji se koriste u ovoj Uredbi imaju sljedeće značenje:

- a) Davatelj koncesije - Vlada Hercegbosanske županije ili drugo tijelo ovlašteno za dodjelu koncesije.
- b) Koncesionar - gospodarski subjekt kojem je dodijeljena koncesija.
- c) Ugovor o koncesiji - dvostrani pravni akt kojim se uređuju međusobna prava i obveze ugovornih strana.
- d) Model ugovora - standardizirani obrazac ugovora o koncesiji utvrđen ovom Uredbom.
- e) Koncesijska naknada - novčana naknada koju koncesionar plaća za korištenje koncesijskog dobra ili obavljanje koncesijske djelatnosti

(2) Pojmovi koji nisu definirani ovom Uredbom imaju značenje propisano Zakonom.

II. UGOVOR O KONCESIJI**Članak 4**

(Priprema ugovora)

(1) Ugovorom o koncesiji određuju se prava i obveze davatelja koncesije i koncesionara na temelju odluke o dodjeli koncesije, u skladu s Zakonom, podzakonskim propisima i drugim i posebnim zakonima.

(2) Ugovor o koncesiji priprema resorno ministarstvo u suradnji s drugim nadležnim tijelima, uz poštivanje Zakona i ove Uredbe.

(3) Priprema iz stavka (2) ovog članka obuhvaća:

- izradu nacрта ugovora o koncesiji;

- definiranje prava i obveza stranaka;
- utvrđivanje minimalnih klauzula i standardiziranih odredbi;
- osiguranje da ugovor sadrži sve obvezne priloge, tehničke i financijske dokumente.

(4) Prije sklapanja ugovora, nacrt se dostavlja Županijskom javnom pravobranitelju radi davanja mišljenja.

Članak 5

(Sklapanje ugovora)

- (1) Ugovor o koncesiji zaključuje se na temelju Zakona.
- (2) U ime davatelja koncesije ugovor zaključuje ministar nadležan za resor na koji se koncesija odnosi.
- (3) Ugovor se sklapa u pisanom obliku.
- (4) Ugovor zaključen suprotno odredbama Zakona i ove Uredbe ne proizvodi pravni učinak.

Članak 6

(Izmjene i dopune ugovora o koncesiji)

- (1) Izmjene i dopune ugovora o koncesiji provode se sukladno Zakonu te odredbama ugovora o koncesiji ili dokumentaciji za nadmetanje.
- (2) Postupak izmjene ugovora pokreće resorno ministarstvo na temelju: zahtjeva koncesionara, ili utvrđene potrebe za izmjenom u postupku nadzora nad provedbom koncesije.
- (3) O izmjeni ugovora sastavlja se dodatak ugovoru (aneks) koji mora sadržavati: opis izmjene ugovornih odredbi, pravni temelj izmjene, datum stupanja izmjene na snagu, druge odredbe potrebne za provedbu izmjene.
- (4) Prije sklapanja dodatka ugovoru obvezno je pribaviti mišljenje Županijskog javnog pravobraniteljstva o zakonitosti izmjene.
- (5) Odluku o izmjeni ugovora donosi davatelj koncesije.
- (6) Nakon donošenja odluke iz stavka (3) ovog članka i prethodno pribavljenog mišljenja Županijskog javnog pravobranitelja sklapa se dodatak ugovoru o koncesiji.

Članak 7

(Obnova ugovora o koncesiji)

- (1) Ugovor se može obnoviti pod uvjetima i na način propisan Zakonom, pri čemu razdoblje obnove ne može prelaziti polovicu početno ugovorenog trajanja.
- (2) Postupak obnove ugovora o koncesiji pokreće resorno ministarstvo najkasnije godinu dana prije isteka ugovora o koncesiji.
- (3) U postupku obnove resorno ministarstvo izrađuje pisano izvješće koje sadrži: ocjenu ispunjenja ugovornih obveza, procjenu opravdanosti obnove, prijedlog uvjeta obnove ugovora.
- (4) Izvješće iz stavka (3) dostavlja se Vladi Hercegbosanske županije radi donošenja odluke o obnovi ugovora.

Članak 8

(Dostavljanje i evidencija ugovora o koncesiji)

- (1) Nakon sklapanja ugovora o koncesiji resorno ministarstvo dužno je osigurati njegovo evidentiranje i dostavu nadležnim tijelima.
- (2) Podaci o ugovorima o koncesiji evidentiraju se u javnom Registru koncesija.
- (3) Podaci iz Registra moraju biti ažurni, potpuni i dostupni javnosti, osim podataka koji predstavljaju

poslovnu tajnu.

II. MODEL I OBVEZNI SADRŽAJ UGOVORA O KONCESIJI

Članak 9

(Model ugovora o koncesiji)

(1) Radi osiguranja pravne sigurnosti, transparentnost! i jednake primjene pravila, ovom Uredbom se uvodi standardizirani model ugovora o koncesiji (u daljnjem tekstu: Model ugovora).

(2) Davatelj koncesije dužan je prilikom izrade nacrtu ugovora o koncesiji primijeniti Model ugovora iz ovoga članka, uz mogućnost njegove prilagodbe specifičnostima pojedine koncesije, pod uvjetom da se time ne umanjuje razina pravne zaštite i ne dovodi u pitanje svrha koncesije.

(3) Model ugovora o koncesiji sastavni je dio ove uredbe i nalazi se u Prilogu I. ove Uredbe.

(4) Model ugovora sadrži minimalni skup ugovornih klauzula potrebnih za uredno izvršavanje koncesijskog odnosa.

Članak 10

(Minimalne obvezne klauzule ugovora o koncesiji)

(1) Ugovor o koncesiji obvezno sadrži sljedeće klauzule:

- a) predmet i svrha koncesije, uključujući opis djelatnosti, lokaciju i opseg ovlasti koncesionara;
- b) trajanje koncesije, s jasno određenim datumom početka i isteka;
- c) prava i obveze koncesionara, uključujući tehničke, operativne, okolišne i druge standarde koje je dužan ispunjavati;
- d) prava i ovlasti davatelja koncesije, osobito u pogledu nadzora, izvješćivanja i davanja naloga;
- e) visinu, strukturu i dinamiku plaćanja koncesijske naknade, uključujući korekcijske mehanizme, zatezne kamate i posljedice neplaćanja;
- f) instrumente osiguranja izvršenja obveza, s jasno određenim iznosom, rokom važenja i uvjetima aktiviranja;
- g) plan ulaganja i plan razvoja usluge ili djelatnosti, gdje je primjenjivo;
- h) standard kvalitete, sigurnosti i zaštite okoliša, uključujući mehanizme provjere i izvješćivanja;
- i) uvjete izmjene i dopune ugovora, u skladu sa zakonom i pravilima o izbjegavanju nedopuštenih izmjena;
- j) odgovornost i naknadu štete, uključujući odgovornost prema trećim osobama i javnim dobrima;
- k) način i dinamiku nadzora, uključujući pravo pristupa dokumentaciji i lokacijama;
- l) uvjete i postupak prijenosa koncesije ili podugovaranja, ako je dopušteno;
- m) uvjete raskida ugovora, uključujući raskid zbog povrede ugovornih obveza, višom silom i javnim interesom;
- n) posljedice prestanka koncesije, uključujući povrat predmeta koncesije, sanaciju i prijenos dokumentacije;
- o) rješavanje sporova, s prvenstvom mirnog rješavanja i nadležnosti suda ili arbitraže, sukladno zakonu;
- p) klauzulu o transparentnosti i revizijskom tragu, uključujući obvezu čuvanja dokumentacije;
- q) klauzulu o usklađenosti, kojom se koncesionar obvezuje postupati sukladno važećim propisima, odlukama nadležnih tijela i uvjetima iz dokumentacije za nadmetanje.

(2) Klauzule iz stavka (1) ovoga članka smatraju se minimalnim obveznim sadržajem ugovora o koncesiji i ne mogu se isključiti niti ograničiti, osim ako je to izričito dopušteno zakonom.

(3) Ako ugovor o koncesiji ne sadrži jednu ili više obveznih klauzula iz stavka (1) ovoga članka, smatra se da takva klauzula vrijedi kao ugovorena u sadržaju propisanom ovom Uredbom i Zakonom.

(4) Davatelj koncesije osigurava periodičnu reviziju Modela ugovora, osobito u slučaju izmjena zakonodavstva, promjena tržišnih okolnosti ili utvrđenih nepravilnosti u primjeni, vodeći računa o načelima pravne sigurnosti i predvidivosti.

III. STRUKTURA UGOVORA O KONCESIJI

Članak 11

(Struktura ugovora)

(1) Ugovor o koncesiji strukturira se u sljedećem redoslijedu poglavlja:

I. Temeljne odredbe

II. Predmet i opseg koncesije

III. Trajanje i rokovi koncesije

IV. Investicije i obavljanje djelatnosti

V. Financijski uvjeti i koncesijska naknada

VI. Instrumenti osiguranja (Jamstva)

VII. Zaštita okoliša, sanacija i održivi razvoj

VIII. Nadzor i izvještavanje

IX. Prijenos koncesije i udjela

X. Izmjene, dopune i obnova ugovora

XI. Prestanak i raskid ugovora

XII. Rješavanje sporova i mjerodavno pravo

XIII. Završne odredbe

(2) Ugovorne odredbe moraju biti strukturirane prema redoslijedu iz stavka (1) ovog članka.

(3) Sve ugovorne odredbe moraju biti jasne, nedvosmislene i usklađene s dokumentacijom za nadmetanje.

Članak 12

(Sadržaj pojedinih poglavlja ugovora o koncesiji)

(1) Poglavlje I. Temeljne odredbe obvezno sadrži:

- naziv i sjedište ugovornih strana;
- ovlaštenje resornom ministru od strane davatelja koncesije za sklapanjem ugovora;
- pravni temelj za sklapanje ugovora o koncesiji;
- broj i datum odluke o dodjeli koncesije;
- definicije pojmova korištenih u ugovoru;
- načela provedbe ugovora;
- popis sastavnih dijelova ugovora i priloga;
- pravila tumačenja ugovora;

- odredbe o službenoj komunikaciji između ugovornih strana.

(2) Poglavlje II. Predmet i obujam koncesije obvezno sadrži:

- opis koncesijske djelatnosti;
- detaljan opis koncesijskog dobra ili područja;
- granice i površinu koncesijskog područja, ako je primjenjivo;
- tehničke karakteristike koncesijskog projekta;
- prava koncesionara na korištenje zemljišta, infrastrukture ili prirodnih resursa;
- ograničenja u korištenju koncesijskog dobra;
- uvjete pod kojima se može koristiti infrastruktura ili javna dobra;
- obvezu pribavljanja potrebnih dozvola i suglasnosti.

(3) Poglavlje III. Trajanje i rokovi koncesije obvezno sadrži:

- početak i završetak trajanja koncesije;
- rok za početak obavljanja koncesijske djelatnosti;
- rokove realizacije pojedinih faza projekta;
- uvjete i postupak produljenja koncesije;
- okolnosti koje mogu utjecati na promjenu rokova.

(4) Poglavlje IV. Investicije i obavljanje djelatnosti obvezno sadrži:

- minimalnu vrijednost investicije;
- investicijski plan;
- dinamički plan realizacije projekta;
- tehničke standarde izgradnje ili modernizacije;
- obveze održavanja infrastrukture ili postrojenja;
- obvezu primjene važećih tehničkih i sigurnosnih standarda;
- način praćenja izvršenja investicijskih obveza;
- obveza koncesionara da posjeduje sve potrebne dozvole i ovlaštenja;
- uvjeti korištenja zemljišta i imovine koja je predmet koncesije
- ugovorne kazne za kašnjenje u izvršenju investicijskih obveza ili neispunjavanje tehničkih standarda.

(5) Poglavlje V. Financijski uvjeti i koncesijska naknada obvezno sadrži:

- strukturu koncesijske naknade, uključujući fiksni i varijabilni dio naknade;
- način obračuna i rokove plaćanja koncesijske naknade;
- uvjete indeksacije koncesijske naknade prema službenim ekonomskim pokazateljima;
- obvezu koncesionara na vođenje transparentne financijske evidencije;
- obvezu dostavljanja financijskih izvješća davatelju koncesije;
- odredbe o reviziji financijskih izvješća, kada je to potrebno;
- način raspodjele financijskih rizika između ugovornih strana;

- odredbe o financijskom nadzoru nad provedbom ugovora.
- ugovorne kazne za nepravodobno plaćanje koncesijske naknade.

(6) Poglavlje VI. Instrumenti osiguranja (Jamstva) obvezno sadrži:

- vrste financijskih jamstava za izvršenje ugovornih obveza;
- rokove dostave jamstava;
- trajanje i uvjete važenja jamstava;
- uvjete aktiviranja bankarske garancije ili drugog instrumenta osiguranja;
- obvezu osiguranja imovine i odgovornosti;
- obvezu osiguranja od šteta prema trećim osobama.

(7) Poglavlje VII. Zaštita okoliša, sanacija i održivi razvoj obvezno sadrži:

- obvezu koncesionara na poštivanje propisa o zaštiti okoliša;
- obvezu pribavljanja potrebnih okolišnih dozvola;
- obvezu provedbe mjera zaštite okoliša tijekom trajanja koncesije;
- obvezu praćenja utjecaja koncesijske djelatnosti na okoliš;
- obvezu izvještavanja nadležnih tijela o utjecaju na okoliš;
- obvezu poduzimanja mjera za sprječavanje ili ublažavanje štetnih utjecaja na okoliš
- obvezu koncesionara da provede sanaciju okoliša po završetku koncesije;
- plan sanacije i rekultivacije koncesijskog područja;
- procjenu troškova sanacije;
- osiguranje financijskih sredstava za sanaciju;
- način i rokove provedbe sanacijskih mjera.

(8) Poglavlje VIII. Nadzor i izvještavanje obvezno sadrži:

- ovlasti resornog ministarstva, inspekcijskih i drugih tijela u provedbi nadzora;
- obveze koncesionara u vezi s dostavljanjem izvješća;
- učestalost i sadržaj izvješća;
- pravo pristupa dokumentaciji i objektima;
- način provođenja stručnog ili financijskog nadzora
- ugovorne kazne za nedostavljanje obveznih izvješća ili dokumentacije davatelju koncesije.

(9) Poglavlje IX. Prijenos koncesije i udjela

- uvjete prijenosa koncesije;
- uvjete prijenosa glasačkih prava;
- uvjeti pod kojima novi koncesionar preuzima prava i obveze

(10) Poglavlje X. Izmjene, dopune i obnova ugovora obvezno sadrži:

- uvjete pod kojima se ugovor može izmijeniti ili dopuniti;
- uvjete pod kojima se ugovor može obnoviti;

- postupak odobravanja izmjena;
- ograničenja izmjena koje bi mijenjale predmet koncesije ili ekonomsku ravnotežu ugovora;
- obvezu obrazlaganja izmjena ugovora.

(11) Poglavlje XI. Prestanak i raskid ugovora obvezno sadrži:

- prestanak ugovora istekom roka koncesije;
- raskid ugovora sporazumom ugovornih strana;
- jednostrani raskid zbog povrede ugovora;
- raskid zbog povrede ugovornih obveza višom silom i javnim interesom;
- ugovorne kazne zbog povrede ugovora koja vodi raskidu;
- obvezu predaje infrastrukture ili koncesijskog dobra
- posljedice prestanka ugovora;
- prijenos infrastrukture i imovine nakon prestanka koncesije;

(12) Poglavlje XII. Rješavanje sporova i mjerodavno pravo obvezno sadrži:

- postupak mirnog rješavanja sporova;
- nadležnost sudova ili arbitraže;
- primjenjivo pravo;
- postupak rješavanja sporova između ugovornih strana
- primjena Zakona o obveznim odnosima

(13) Poglavlje XIII. Završne odredbe obvezno sadrži:

- odredbe o stupanju ugovora na snagu;
- broj primjeraka ugovora;
- sastavni dijelovi;
- druge odredbe od značaja za provedbu ugovora.

Članak 13

(Prilozi ugovoru o koncesiji)

(1) Sastavni dio ugovora o koncesiji čine prilozi koji detaljnije uređuju prava i obveze ugovornih strana te omogućuju provedbu ugovora u skladu s odlukom o dodjeli koncesije, dokumentacijom za nadmetanje i ponudom koncesionara.

(2) Obvezni prilozi ugovoru o koncesiji su:

- odluka o dodjeli koncesije;
- dokumentacija za nadmetanje odabranog koncesionara;
- ponuda odabranog koncesionara;
- investicijski plan;
- plan sanacije i rekultivacije koncesijskog područja, ako je primjenjivo;
- instrumenti osiguranja za izvršenje ugovornih obveza (jamstva).

(3) Prilozi iz stavka (2) ovoga članka čine sastavni dio ugovora o koncesiji i imaju istu pravnu snagu kao i

ugovorne odredbe, te se čuvaju u resornom ministarstvu.

(4) U slučaju nesuglasja između odredbi ugovora i priloga, primjenjuju se odredbe ugovora, osim ako ugovorom nije drukčije određeno.

(5) Ugovor o koncesiji može sadržavati i druge priloge, ako su potrebni za provedbu koncesijskog projekta ili ako su predviđeni dokumentacijom za nadmetanje.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14

(Primjena zakona i drugih propisa)

Na pitanja koja nisu uređena ovom Uredbom primjenjuju se odredbe Zakona, podzakonskih propisa kao i odredbe Zakona o obveznim odnosima i drugih propisa koji uređuju područje javnih financija, zaštite okoliša, gradnje i korištenja prirodnih dobara.

Članak 15

Ova uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama Hercegbosanske županije".

Prilog u PDF formatu možete preuzeti [ovdje](#)

Tip dokumenta:	Propis
Naslov:	UREDBA O SADRŽAJU UGOVORA O KONCESIJI ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 6/2026)
Rubrika:	V-2 - Građansko pravni odnosi/Obligacioni odnosi
Nivo dokumenta:	Hercegbosanska županija
Glasi:	Narodne novine Hercegbosanske županije, broj 6/2026 od 04/05/2026
Vrsta propisa:	Uredbe
Propis na snazi:	12/05/2026 -
Verzija na snazi:	12/05/2026 -
Osnov za donošenje:	Na temelju članka 19. stavka (1) i članka 20. stavka (1) Zakona o Vladi Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije", broj: 2/96), i članka 48. stavka (4) Zakona o koncesijama Hercegbosanske županije ("Narodne novine Hercegbosanske županije, broj: 3/26), Vlada Hercegbosanske županije na sjednici održanoj dana 8. travnja 2026. godine, donijela je UREDBA O SADRŽAJU UGOVORA O KONCESIJI
Donosilac:	Vlada Hercegbosanske županije
Natpropisi:	1. ZAKON O VLADI HERCEGBOSANSKE ŽUPANIJE ("Nar. novine Hercegbosanske županije", br. 2/1996) 2. ZAKON O KONCESIJAMA ("Narodne novine Hercegbosanske županije", br. 3/2026)
Unijeto u bazu:	14/05/2026
Komentar urednika:	-
Radi dobijanja potpunijih informacija o svim verzijama ovog propisa, aktivirajte tab "lična karta propisa".	
Komentar korisnika:	-

[Mijenjanje komentara korisnika](#)